

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

Slezská 9
120 00 Praha 2
Datovou schránkou

sp. zn. 18 A 17/2026

V Ospělově dne 14. července 2026

DOPLNĚNÍ ŽALOBY A NÁVRH NA PROVEDENÍ NOVÉHO LISTINNÉHO DŮKAZU

Žalobce:

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962, Ospělov 6, 798 55

I. Účel podání

Žalobce předkládá soudu Předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026 jako nový listinný důkaz. Tímto podáním nemění žalobní petit, nerozšiřuje okruh žalovaných a neuplatňuje samostatnou žalobu proti Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Předkládaná listina potvrzuje skutkový, odborný a institucionální kontext zásahu žalované NCOZ, který je již předmětem tohoto řízení, zejména nepřezkoumatelné vyhodnocení podání žalobce, nevyžádání odborných podkladů, nevytvoření přezkoumatelné dokumentace a nezahájení účinného prověřování přes existenci konkrétních a ověřitelných skutečností.

II. Nové skutečnosti potvrzující důvodnost žaloby

- NSZ bylo na nesoulad mezi právní definicí konopí a policejní znaleckou praxí upozorněno nejpozději dne 6. září 2010.
- Stížnost ze dne 17. listopadu 2024 a dodatek ze dne 1. prosince 2024, adresované také NSZ, souhrnně doložily více než deset navzájem rozporných tvrzení státních orgánů o tom, podle jakého předpisu a jakou metodou se určuje obsah THC.
- Podnět A.P.P.L., z. s., ze dne 12. března 2026 a jeho doplnění ze dne 10. dubna 2026 nezávisle namítají používání zemědělské metody pro trestní účely, termickou přeměnu THCA na THC a absenci jednotné právně závazné forenzní metodiky.
- Stanovisko Evropské komise ze dne 31. března 2026, č. j. Ares(2026)3399259, potvrzuje, že unijní metoda měření THC slouží pro společnou zemědělskou politiku a není jednotnou trestně-forenzní metodou.
- Dánské rozhodnutí a navazující postup dánského nejvyššího státního zástupce dokládají, že trestní odpovědnost nelze založit na hodnotě THC vzniklé teprve zahřátím THCA během plynové chromatografie.
- Kriminalistický ústav dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, potvrdil význam otázek reprezentativního vzorku, postupů OKTE, nejistoty měření a metodického sjednocení.

III. Význam pro posouzení postupu NCOZ

Předložené skutečnosti potvrzují, že žalovaná nemohla podání žalobce rozumně a přezkoumatelně uzavřít bez vyžádání úplných znaleckých a metodických podkladů, bez odborného posouzení vztahu THC a THCA, bez ověření

reprezentativnosti vzorků a bez zjištění, zda jednotlivá policejní pracoviště postupovala podle jednotného a validovaného standardu.

Jestliže NCOZ současně tvrdila, že podněty vyhodnotila, ale nevytvořila nebo neeviduje záznamy zachycující kdo, kdy, na základě jakých podkladů a jakými úvahami věc posoudil, jde o postup, který nelze účinně soudně ani vnitřně přezkoumat.

Předžalobní výzva NSZ dále dokládá, že problém není osobní polemikou žalobce, ale systémovou otázkou s možným dopadem do osobní svobody, zdraví, života, majetku a spravedlivého procesu neurčitého okruhu osob.

IV. Návrh

Žalobce navrhuje, aby soud:

1. provedl důkaz listinou „Předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026“;
2. při posouzení zákonnosti zásahu zohlednil dlouhodobou institucionální vědomost státu a nové nezávislé podklady z let 2024–2026;
3. zohlednil, že tímto podáním nedochází ke změně petitu, nýbrž pouze k doplnění důkazů podporujících včas uplatněná žalobní tvrzení.

V. Příloha

1. Předžalobní výzva Nejvyššímu státnímu zastupitelství ze dne 14. července 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák, žalobce